

Nr. 126 Reichsminister Gürtner an Reichsminister Heß. 23. März 1935

R 22/852, Bl. 354–358 Originalentwurf¹

Beginn:

Beginn:

[Mitwirkung des Stellvertreters des Führers am Entwurf des neuen Deutschen Strafgesetzbuchs]

Sofort!

Sehr verehrter Herr Kollege,

die amtliche Strafrechtskommission hat gestern die zweite Lesung des Entwurfs eines Deutschen Strafgesetzbuchs begonnen².

In meinem Schreiben vom 18. Januar d.J. – Ila 18085³ – habe ich Sie gebeten, zu dieser Tagung einen ständigen Kommissar zu entsenden. Ich habe diese Bitte damit begründet, daß es mir erforderlich erscheine – und ich stehe nach wie vor auf diesem Standpunkt –, daß schon in dem jetzigen Stadium der Beratungen die Auffassung der maßgebenden Parteistellen zu den im Entwurf behandelten Problemen zur Geltung gebracht wird, damit der von der Kommission endgültig fertigzustellende Entwurf seinerzeit ohne besondere⁴ Änderungen dem Reichskabinett vorgelegt werden kann. Mit Schreiben vom 4. Februar d.J.⁵ haben Sie, sehr verehrter Herr Kollege, mir mitgeteilt, der Herr Reichsleiter und Reichsminister Dr. Frank II⁶ habe sich bereiterklärt, an der zweiten Lesung des Strafgesetzentwurfs als ständiger Kommissar der NSDAP mitzuarbeiten. Zugleich haben Sie mir mitgeteilt, daß Herr Dr. Frank Sie in seiner Eigenschaft als Kommissar der NSDAP im Sinne des Erlasses des Führers und Reichskanzlers vom 27. Juli 1934⁷ über Ihre Mitbeteiligung an den Gesetzesentwürfen der Reichsressorts vertrete.

Durch den Erlaß vom 27. Juli 1934 – Rk 6798 – hat der Führer und Reichskanzler angeordnet, „daß der Stellvertreter des Führers bei der Bearbeitung von Gesetzentwürfen in sämtlichen Reichsressorts die Stellung eines beteiligten Reichsministers erhält. Sämtliche gesetzgeberischen Arbeiten sind ihm in dem Zeitpunkt zuzuleiten, in dem sie die sonst beteiligten Reichsminister erhalten. Reichsminister Heß ist Gelegenheit zu geben, zu Referentenentwürfen Stellung zu nehmen.“

¹ Entwurf durch Gürtners persönl. Referenten, ORR v. Dohnanyi; am Kopf dessen Vm., 25. 3.: „abgesandt durch besonderen Boten 25. 3. 35 14½ h“. Schreiben im Auszug zit. bei GRUCHMANN, Justiz, S. 768 f. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30322.

² Am 8. 1. 35 hatte der RJuM den Ressorts den „Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuchs“, aufgestellt von der amtl. Strafrechtskommission in erster Lesung 1933/34, mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt; R 22/852, Bl. 15 ff.; Abdruck: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS II. Abt., Bd. 1, 1. T., S. 103–155. Den Beginn der zweiten Lesung hatte Gürtner zunächst auf 14. 2. 35 terminiert, dann aber auf 22. 3. verschoben, um den Ministerien „und anderen interessierten Stellen“ (v. a. dem Reichsrechtsamt der NSDAP) ausreichend Zeit zur Prüfung des Entwurfs zu lassen. Zur wechselvollen Vorgeschichte der NS-Strafrechtsreform seit 1933, insbesondere den wiederholten, aus verletztem Geltungsdrang resultierenden Querschüssen Franks, grundlegend GRUCHMANN, Justiz, S. 753 ff.

³ R 22/852, Bl. 70.

⁴ „Besondere“ von Gürtner eingefügt anstatt im Entwurf: „allzu tief greifende“.

⁵ R 22/852, Bl. 343.

⁶ Hans Frank.

⁷ Abdruck: ARH I/2, Nr. 380.

Die zunächst auf den 14. Februar d.J. angesetzte Tagung der amtlichen Strafrechtskommission habe ich auf den 22. d.M. verlegt⁸, um die Ergebnisse der Beratungen eines von Ihrem Kommissar, Herrn Dr. Frank, einberufenen parteiamtlichen Ausschusses, der in der vorigen Woche in Fischbachau getagt hat, abzuwarten⁹.

Zur gestrigen Sitzung der amtlichen Strafrechtskommission ist Herr Dr. Frank erschienen. Er hat sich indessen an den Beratungen nicht beteiligt, sondern sich darauf beschränkt, zu Beginn der Sitzung eine Erklärung abzugeben, um sich alsdann zu entfernen. Der Inhalt dieser Erklärung erscheint mir so bedeutsam, daß ich ihn Ihnen – zunächst auszugsweise – mitteilen möchte.

Nach dem stenographischen Protokoll¹⁰ hat Herr Dr. Frank u.a. folgendes ausgeführt:

„Der Staat ist für den Nationalsozialismus lediglich das Mittel zum Zweck seiner Verwirklichung. Diese These hat der Führer wiederholt ausgesprochen. Sie ist ein unbestrittenes, substantielles Gedankengut des nationalsozialistischen Programms. Aus dieser Stellung, Herr Reichsjustizminister, folgt, daß ich als Kommissar der NSDAP für das Strafgesetzbuch wohl zweckmäßigerweise meinen Platz nicht in dieser Kommission einnehme, und zwar deshalb, weil ich glaube, daß aus dem Charakter der NSDAP als Ideengarant die Notwendigkeit hervorgeht, zu dem fertigen Werke dieses amtlichen Strafrechtsausschusses vom Standpunkt der NSDAP aus noch einmal im Zusammenhang und endgültig Stellung zu nehmen. Ich halte es für außerordentlich erwünscht, daß diese amtliche Kommission in Kürze zu einem abschließenden Ergebnis ihrer Arbeiten gelangt, möchte aber ausdrücklich jetzt schon betonen, daß die NSDAP sich ihre Stellungnahme zu Ihrem Ergebnis, meine Herren, ausdrücklich vorbehält, und zwar auch mit der Maßgabe vorbehält, daß, falls das Ergebnis dieses Ausschusses der NSDAP nicht konveniert, die NSDAP nicht davor zurückschrecken würde, dem Reichskabinett einen eigenen Entwurf vorzulegen.“ ...

Gerade daraus, „daß die Bewegung das wesentliche kritische Organ des deutschen Volkes ist, ergibt sich ja, daß ich meine Stellung in der Partei und damit auch die für den Staat wesentliche kritische Stellung gefährden würde, wenn ich in dieser Kommission aktiv mitarbeiten würde.“ ...

„Ich hoffe, daß der amtliche Entwurf des Herrn Reichsjustizministers im Kabinett angenommen werden wird. Voraussetzung dazu aber ist, daß dieser Entwurf vorher von dem Kommissar der NSDAP und damit eben von der zweiten Person des Führers oder der ersten – denn als Parteiführer ist er eigentlich das Primäre – gebilligt wird. Und gerade in der Gefahr, die durchaus möglich ist, daß ein Doppelentwurf kommt; unterschätzen Sie diese Möglichkeit nicht, Herr Dr. Gürtner. Denn wenn der Entwurf der Auffassung der NSDAP nicht entspricht, wird sie kraft geschichtlicher Verantwortung, die sie weit über diese Generation hinaus trägt, zu einem eigenen Entwurf schreiten. Es wird demnach diese Einheit ohne weiteres gewährleistet werden, wenn Sie die Güte haben werden, mir die Ergebnisse dieser jetzt eintretenden zweiten Lesung zu übermitteln.“

Ich wäre Ihnen, sehr verehrter Herr Kollege, zu besonderem Danke verpflichtet, wenn Sie mir so bald wie möglich mitteilen wollten, wie sich bei dieser Sachlage die von Ihnen in Ihrem Schreiben vom 4. Februar d.J. angekündigte Mitarbeit der NSDAP bei der zweiten Lesung des Strafgesetzentwurfs vollziehen soll.¹¹ Ich kann nicht verschweigen, daß ich mir diese – mitschöpferische – Mitarbeit anders vorgestellt hatte und daß ich auch jetzt noch der Meinung bin, Ihre Vorstellung sei von der meinigen gar nicht verschieden.

⁸ Von Gürtner aus dem Entwurf gestrichen: „in erster Linie“.

⁹ Frank hatte einen konkurrierenden Strafrechtsausschuß des Reichsrechtsamts der NSDAP berufen, der am 11. 3. 35 in Fischbachau/Oberbayern tagte, um gegenüber dem amtl. Entwurf die „grundlegenden Gedanken für ein nationalsozialistisches Strafrecht“ herauszuarbeiten. Die Tagungsergebnisse fließen in „Leitsätze“ ein, die jedoch erst im Mai 1935 formuliert Vorlagen. GRUCHMANN, Justiz, S. 767 f.

¹⁰ In der Druckfassung des Protokolls für die Mitglieder der Strafrechtskommission ist die nachfolgende Erklärung Franks nicht enthalten; Abdruck: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS Abt. II, Bd. 2, 3. T, S. 1–31.

¹¹ Der folgende Satz von Gürtners Hand eingefügt.

Da zur Zeit die bedeutsamsten Probleme des grundsätzlichen Teils des Strafgesetzbuchs zur Erörterung stehen und mir an einer Beteiligung Ihres Ressorts gerade an diesen Beratungen besonders viel gelegen ist, wäre ich für Beschleunigung dankbar¹².

Mit angelegentlichen Empfehlungen und Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

Gtr [Gürtner]

¹² Am 15. 4. 35 antwortete Heß Gürtner: „Ihr Schreiben vom 23. III. zu beantworten ist mir erst heute möglich, da ich seinen Inhalt erst dem Führer vortragen mußte. Im Einvernehmen mit dem Führer wird für die weiteren Beratungen über den Strafgesetzbuch-Entwurf Herr Rechtsanwalt und Notar Graf von der Goltz als Vertreter der Partei von mir benannt.“ R 22/853, Bl. 31. Am 18. 4. teilte der RJuM v. d. Goltz seine Berufung in die Strafrechtskommission, der er bereits 1933 kurz angehört hatte, am 30. 4. Frank seine Entlassung aus dieser mit; ebd. Bl. 32, 37. Frank, der aus Verärgerung gegen Gürtner schon dem Staatsakt vom 2. 4. 35 anlässlich des Übergangs der gesamten Justiz auf das Reich (s. Dok. Nr. 85 Anm. 3) demonstrativ ferngeblieben war, wünschte gleichwohl die Nachricht von seinem Ausscheiden aus der Kommission nicht durch die Tagespresse verbreitet zu sehen; TOEPSER-ZIEGERT 1935/I, S. 184 f., 250, 255 f. – Der StGB-Entwurf erfuhr durch die zweite Lesung, die anderthalb Jahre in Anspruch nahm, noch zahlreiche Abänderungen und Ergänzungen; s. GRUCHMANN, Justiz, S. 769 ff. Zu den Grundlinien der Reform auch Folgeband, Dok. vom 14. 2. 36.

Zitierhinweis

Nr. 126 Reichsminister Gürtner an Reichsminister Heß. 23. März 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d126>